

עין משפט
גד מצוה

א [נמי" פ"ג מהל' מ"ח הל' יב תוש"ע י"ד סימן רמו סעי' כא]:

✠✠✠

תורה אור השלם

- אלה ובחש ורצח וקנב ונאף פרצו ודמים בדרמים נגעה: הושע ד ב להעלות חמה לנקם נקם נתיי את דמה על צחיה קלע לבלתי הקסות: יחזקאל כד ח ויש יעקב אל יצחק אביו וקושהו ויאמר דקל קול יעקב והידים ידי עשה: בראשית כו כב 4. בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי איוב ה כא 5. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בוכרנו קול יעקב והידים ידי ובר ידי לבני אדם את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה: תהלים קלו ז 7. אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים: תהלים סח כג 8. כי עלוך הורגו כל היום נחשבנו כצאן טבחה: תהלים מר כג 9. אנכי יי אלהוך אשר הרצאתיך מארץ מצרים מביט עבדים לא יתירה לך אלהים אחרים על שמת כ ב 10. זבח לאלהים יתירם בלתי ליי לבדו: שמות כב יט 11. כי לא תשתחוה לאל אחר כי יי קנא אמו אל קנא הוא:

- שמות לו יד 12. שמע ישראל יי אלהינו יי אחד: דברים ו ד 13. וידעת היום והשבת אל לבבך כי יי הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד: דברים ד לט 14. את יי האמרת היום להיות לך לאלהים וקלכת בדרךיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטייו ולשמע בקלו: ארור משגה ער בדרך ואמר כל העם אמן: דברים כו יז-יח 15. מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה: תהלים קיג ט 16. זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמןא שבעת ימים: במדבר יט יד

נו:

של זכריה. בן יהודע הכהן שהרגהו שרי יהודה במלות יואש כשהשתחוו לו ליואש ועשאוהו אלוה והרגהו בעזרה (דע"ב מד): **שטר פירטסא**. שטר כוואה שפרט מה תהא על נכסיו: * **גר פושט פיה**. שלא קיבל עליו שאר מלות אלא ע"י שנאמר כי לא יעשה עוד עבדך וגו' (מ"ב ה): **היינו דכסיב**. אדמיה דזכריה: **על לחיט סלע**. על חלקת אבן חלקה שלא יבלע בארץ. כך היה דמו של זכריה על הרצפה ולא נבלע: **לחיט**. שעיעות כתרגומו: **קול**. קול כוזה וכזי עולה מיעקב.

זה אדריינום קיסר שהרג **באלכסנדריא**. והא דלמרי' בהליל (סוכה נא): דאלכסנדרוס מוקדון הרגס והסריצה שמה פעמים נתישצה: **קפצו** כולן ונפלו לתוך הים. והא דלמר במס' ע"ז (דף ית.) מוטב שיטלנה מי שנמנה ואל ימצל בעלמו הכא ילאים היו^א מיסורין ב כדלמריין (מסכות דף לג): אלמלי נגדו לחנניה מישאל ועזריה פלמו לללמא ועוד דע"כ היו מענין אותן **אתיווהו** לקמיה. (יט שיתא קראי מיימי (יט ובשנעי' לא מיימי ובמדרשי^י) אמר דקמא אמר אנכי והשני לא יהיה לך: כל

ולא נח אייתי תינוקות של בית רבן קטל עילויה ולא נח זכריה וזכריה טובים שבהן איבדתים ניהא לך ראבדינהו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה אמר ומה^י אם על נפש אחת כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגיייר תנא^ב נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברכים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו דכתיב² נחתו את דמה על צחיה סלע לבלתי הכסות³ הקול קול יעקב והידים ידי עשו הקול זה^ד אדריינום קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות הרשעה שההריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזורעו של יעקב והידים ידי עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזורעו של עשו^ה והיינו דא"ר אלעזר⁴ בשוט לשון תחבא בחירחורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב⁵ על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בית שני דכתיב⁶ זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא רבי אמי ואמרי לה במתניתא תנא מעשה בר⁷ מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן⁷ אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב ממצולות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים נשאו ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב אומר⁸ כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה אתיווהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה⁹ אנכי^י ה' אלהיך אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹⁰ זובח לאלהים יחרם אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹¹ לא תשתחוה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹² שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹³ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹⁴ את ה' האמרת וגו' וה' האמריך היום כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת^א א"ל קיסר אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה¹⁵ אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא כל מילי ליחזי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין עצמן על דברי תורה כדר' שמעון בן לקיש¹⁶ דאמר ר"ש בן לקיש^י אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם שנאמר¹⁷ זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה קצוצי

הניזקין פרק חמישי גיטין

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמן וגנע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר י'דמים בדמים נגעו⁶ אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק אמרי^י מאי האי אמרו ליה דם זבחים דאשתפוך אייתי דמי ולא אידמו אמר להו אי אמריתו לי מוטב ואי לאו מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרולי אמרי ליה מאי נימא לך נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא קמינן עילויה וקטלינן ליה והא כמה שנין דלא קא נייה דמיה אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח בחורים ובתולות קטל עילויה דאבדינהו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה אמר ומה^י אם על נפש אחת כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגיייר תנא^ב נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברכים מאן אינון שמעיה ואבטליון היינו דכתיב² נחתו את דמה על צחיה סלע לבלתי הכסות³ הקול קול יעקב והידים ידי עשו הקול זה^ד אדריינום קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים ידי עשו זו מלכות הרשעה שההריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזורעו של יעקב והידים ידי עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזורעו של עשו^ה והיינו דא"ר אלעזר⁴ בשוט לשון תחבא בחירחורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב⁵ על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בית שני דכתיב⁶ זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא רבי אמי ואמרי לה במתניתא תנא מעשה בר⁷ מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא דרש להן הגדול שבהן⁷ אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב ממצולות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים נשאו ילדים ק"ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב אומר⁸ כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה אתיווהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה⁹ אנכי^י ה' אלהיך אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹⁰ זובח לאלהים יחרם אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹¹ לא תשתחוה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹² שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹³ וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו ואתיווהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה¹⁴ את ה' האמרת וגו' וה' האמריך היום כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת^א א"ל קיסר אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה¹⁵ אם הבנים שמחה ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני ר' שמעון בן לקיש אמר אלו ת"ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא כל מילי ליחזי איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתין עצמן על דברי תורה כדר' שמעון בן לקיש¹⁶ דאמר ר"ש בן לקיש^י אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם שנאמר¹⁷ זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה קצוצי

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין לו: ע"ש, (ב) בכת"י וע"י טסף: להך, (ג) בכת"י ודפי"ר אחת: ומה סה, (ד) בירושלמי פ"ד דתענית הגירסא: טריטסך, (ה) במהרי"ם שיף כתב: ואין רמזן שיש כאן כאן דילוג וספרין ע"ש, (ו) בכת"י ליתא מכתלן עד לא יהיה לך ולפ"י הראשון אמר לא יהיה לך וע"י תוד"ה לחימה וברש"ל שם, (ז) בכת"י טסף: אפקוהו וקטליהו אימיה לאידך כ"י, (ח) ברכות סג: שנת פג, (ט) [דף נה:]: י' בע"י טסף: מלחמה, (י) [וע"י מוס' ע"י ית. ד"ה ואלן, (יא) בספרים שלהם חשב אנכי ולא יהיה נחמא ובמכתא לא מביא קרא אלא ל"ל אשר לך גושמנך מהרש"ל, (יב) נדפסער ומשכנע"ל, (יד) קיעות על הפסוק עד אלה אני כוכיך,

✠✠✠

גליון הש"ס

רש"י ד"ה נח תושב היה. עין ע"ז דף סד ע"ב:

✠✠✠

מוסף רש"י

אייתי דמי ולא אידמי. טסט כהנות ולא לחימי הס' (סנהדרין צו:). גר תושב. שלא קבל עליו שאר מלות וקבל עליו שלא לנעוד עניות סוכנים. (שם). את ה' האמרת. הוא לשון הפרשה והבדלה הבדלתי לך מאלהי עכו"ם להיות לך לאלהים והוא הפרשך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. (דברים כו יח). שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. זאת המורה כינ מלויה, כהנס שימות כהלי מויה (ברכות כט).

✠✠✠

מוסף תוספות

א. פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון ע"י. מוס' ע"י ית. ד"ה ואל. ב. שלא יוכל לעמוד בהם. אז הוא מצוה לחבל בעצמו. מוס' ע"י ית. ד"ה ואל.